



PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili Perkara Perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DEDEN HIDAYAT, Tempat Tanggal Lahir Tasikmalaya, 10 November 1978, NIK 6271011011780007, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Nomor Telepon: 0812-5084-1838 / 0877-0541-9423, Alamat Jalan Meranti Nomor 51, RT 002, RW 005, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nashir Hayatul Islam, S.H.,M.H, dan Talitha Septerithani Satu, S.H, Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Nashir Hayatul Islam,S.H.,M.H yang beralamat dan berkantor di Jl.Bukit Keminting No.10 – BQ.11 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, email: Nashir.Hi1987@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 025/PDT-KHUSUS/NHI-AKH/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 025 B/PDT-KHUSUS/NHI-AKH/I/2025 3 Februari 2025, yang telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 465/VIII/2024/SK/PN Plk tanggal 16 Agustus 2024 dan Nomor 88/II/2025/SK/PN Plk ;

Lawan:

1. **BANGUN RIYANTO**, Tempat Tanggal Lahir Kebumen, 1 Januari 1983, NIK 330512010183.0007, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Nomor Telepon: 083863111311,

Halaman 1 dari 23, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Jalan Mangku Raya RT 002, RW 001, Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sabangai Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah (Alamat Sesuai KTP), saat ini yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas (GHOIB), namun masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALANGKARAYA, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 10 Kota Palangka Raya 73111, Nomor Telepon 0536-3221469, Nomor Fax 0536-3220057, email kot-palangkaraya@atrbpn.go.id dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Maria Isabella, SH., M.Si., 2. Heri Paskarianto, S.ST., M.A.P., 3. Ali Qomaruddin, S.H., 4. Dinda R Azizan Sholikha, S.H., 5. Sony Gusti Anasta, S.H., 6. Kabul Budiono, S.H., 7. Heni Patmawati, S.H., 8. Yani Hertyaningsih, S.T., 9. Riza Febryanti, S.H., 10. Yuliana Pransiska, S.H., 11. Bayu Tri Wardana, S.H., berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : MP/2868-62.71/IX/2024 tanggal 30 September 2024, yang telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 600/X/2024/SK/PN Plk tanggal 9 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 17

Hal. 2 dari 23 hal., Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 24 September 2024 dengan Nomor Register: 182/Pdt.G/2024/PN Plk., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat yang bernama Deden Hidayat dengan Nomor NIK: 62.7101.101178.0007 (sebagaimana Bukti P.1) telah menikah dengan Elis Pipit Fitriani dengan Nomor NIK: 62.7101.590488.0003 (sebagaimana Bukti P.2) pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2006 sebagaimana Bukti Akta Nikah Nomor: 269/19/VIII/2006 yang diterbitkan oleh Kepala KUA Purwadadi M. Saepurahmat, S. Ag pada tanggal 10 Agustus 2006 (sebagaimana Bukti P.3);
2. Bahwa setelah Penggugat yang bernama Deden Hidayat telah menikah dengan Elis Pipit Fitriani dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak, yaitu Syifa Maulida, Salwa Salsabila, Muhammad Hafiz Fratama, Muhammad Rafiq Saifullah, Syafira Alesha sebagaimana yang telah tercantum didalam Kartu Keluarga Nomor: 6271010610090028 yang diterbitkan oleh Dukcapil Kota Palangka Raya pada tanggal 18 Desember 2023 (sebagaimana Bukti P.4);
3. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2024 Istri Penggugat yang bernama Elis Pipit Fitriani telah membuat Surat Kuasa kepada Suaminya sebagai Penggugat yang bernama Deden Hidayat yang isi Surat Kuasanya (sebagaimana Bukti P.5), yaitu:
 - 1). Mengurus proses pengembalian balik nama SHM No.20985 a.n Bangun Riyanto kembali kepada nama pemilik aslinya a.n Elis Pipit Fitriani dikarenakan Bangun Riyanto telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) atas jual beli tanah rumah dan sarang walet berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 18 Mei 2022 terhadap SPT No.140.596/434/KL-MTG/PEM tanggal 17 November 2014 milik Elis Pipit Fitriani.
 - 2). Mengurus Proses Balik Nama SHM tersebut ke BPN Kota Palangkaraya melalui Gugatan Perdata Wanprestasi di Pengadilan Negeri Palangkaraya;
4. Bahwa sebelumnya pada tanggal 15 April 2014 Istri Penggugat yang bernama Elis Pipit Fitriani telah melakukan jual beli tanah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) terhadap sebidang tanah di Jl. Tampung Penyang dari seorang penjual lahan tanah yang bernama Undang Abdurrahman sebagaimana Kwitansi Jual Beli didalam Bukti P.6 dan Undang Abdurrahman juga telah menyerahkan SPPT (Surat Pernyataan

Hal. 3 dari 23 hal., Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Sebidang Tanah) kepada Istri Penggugat yang bernama Elis Pipit Fitriani sebagaimana Bukti P.7.

5. Bahwa pada tahun 2022 usaha jahit gorden milik Penggugat telah gulung tikar dikarenakan adanya kondisi Wabah Covid-19 yang saat itu sangat menyulitkan kehidupan ekonomi keluarga dan hasil pendapatan Penggugat sangat minim, sehingga pada tanggal 18 Mei 2022 Penggugat telah membuat Surat Pernyataan Jual Beli terhadap Tergugat atas nama Bangun Riyanto (sebagaimana Bukti P.8) dengan menjual 1 Unit Rumah + Gedung Sarang Walet yang beralamat di Jl.Tampung Penyang dengan harga Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan 1 Unit Mobil Toyota Rush dengan Plat KH 1512 AQ dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang proses jual beli tersebut disaksikan oleh 2 orang yang bernama Ujang Nur Rahman Dan Kokom Komarudin;
6. Bahwa Objek yang menjadi perkara Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji) antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu bermula dari Riwayat Tanah sebagai berikut:
 - a. Jual Beli Sebidang Tanah dari Undang Aburrahman kepada Istri Penggugat yang bernama Elis Pipit Fitriani yang terletak di Jl. Tampung Penyang, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah (sebagaimana Bukti P.7), berupa:
 - Surat Pernyataan Tanah (SPT) Awal Nomor: 140.594/654/KL-MTG/PEM Tanggal 16 Juli 2014 atas nama Undang Abdurrahman
 - Panjang : 100 meter
 - Lebar : 22 meter
 - Luas : 2.200 meter persegi
 - Batas-Batas Tanah
 - Utara : Harland
 - Timur : Jalan
 - Selatan : Jalan
 - Barat : Jajang Nurzaman
 - b. Kemudian Kaplingan Tanah tersebut dibeli oleh Istri Penggugat yang bernama Elis Pipit Fitriani seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) dari penjual yang bernama Undang Aburrahman berupa sebidang tanah yang terletak di Jl. Tampung Penyang Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, berupa:

Hal. 4 dari 23 hal., Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor: 140.596/434/KL-MTG/PEM Tanggal 17 November 2014 atas nama Elis Pipit Fitriani;
 - Panjang : 25 meter
 - Lebar : 22 meter
 - Luas : 550 meter persegi
 - Batas-Batas Tanah
 - Utara : Harland
 - Timur : Undang Abdurrahman
 - Selatan : Jalan
 - Barat : Yayan
- c. Kemudian setelah berjalannya waktu kaplingan tanah tersebut telah dibangun 1 Unit Rumah dan Sarang Walet, dan pada tahun 2022 karena kondisi kesulitan ekonomi dan usaha jahit gorden milik Penggugat gulung tikar, maka akhirnya Penggugat menjual tanah dan bangunan diatasnya berupa 1 Unit Rumah dan Sarang Walet kepada Tergugat dengan harga jual sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) berdasarkan:
- Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) Nomor: 140.594/248/KL-MTG/PEM Tanggal 12 Juni 2022 yang tadinya atas nama Elis Pipit Fitriani kemudian dibalik namakan menjadi atas nama Bangun Riyanto (sebagaimana Lampiran pada Bukti T.18).
 - Panjang: 25 meter
 - Lebar : 21 meter (berkurang 1-meter dikarenakan adanya pelebaran jalan)
 - Luas : 525 meter persegi
 - Batas-Batas Tanah
 - Utara : Harland
 - Timur : Undang Abdurrahman
 - Selatan : Jalan
 - Barat : Yayan
- d. Kemudian Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) Nomor: 140.594/248/KL-MTG/PEM Tanggal 12 Juni 2022 yang tadinya atas nama Elis Pipit Fitriani kemudian dibalik namakan menjadi atas nama Bangun Riyanto dibuatlah oleh Tergugat balik nama Surat Hak Milik (SHM) atas tanah yang terletak di Jl. Tampung Penyang Kelurahan

Hal. 5 dari 23 hal., Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut ke pihak Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya sebagai Turut Tergugat. Akhirnya diterbitkanlah oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palangkaraya, berupa

- Surat Hak Milik (SHM) Nomor: 20985 Tanggal 19 Oktober 2022 atas nama Bangun Riyanto (sebagaimana Lampiran pada Bukti T.12). Surat Ukur Nomor: 23185/Menteng/2022
- Panjang : 25 meter
- Lebar : 21 meter
- Luas : 525 meter persegi

- Batas-Batas Tanah
- Utara : Harland
- Timur : Undang Abdurrahman
- Selatan : Jalan
- Barat : Yayan

7. Bahwa sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 pihak Tergugat tak kunjung datang untuk membayarkan biaya jual beli tanah dan bangunan di atasnya berupa 1 Unit Rumah + Gedung Sarang Walet sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) dari Pihak Tergugat kepada pihak Penggugat sebagaimana yang telah dijanjikannya, Pihak Tergugat sebelumnya telah berjanji bersedia akan membayarkan semua perjanjian Jual Beli berupa 1 Unit Rumah + Gedung Sarang Walet seharga Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan 1 Unit Mobil Toyota Rush dengan Plat KH 1512 AQ dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran akan dibayarkan setelah Sertifikat SHM jadi dan menunggu pencairan dari pihak BANK. Namun hingga SHM Nomor: 20985 Tanggal 19 Oktober 2022 atas nama bangun riyanto telah jadi diterbitkan oleh pihak kepala badan pertanahan nasional kota palangka raya (sebagai Turut Tergugat), dan ternyata dikemudian hari diketahui bahwa tidak ada Pihak Bank Manapun yang mau memberikan pinjaman Kredit kepada Tergugat dengan alasan telah Blacklist Name (Daftar Nama Hitam) di BI Checking. Oleh sebab itu, ternyata Tergugat telah Ingkar Janji (wanprestasi) dengan membawa kabur SHM Nomor: 20985 Tanggal 19 Oktober 2022 atas nama Bangun Riyanto dan 1 Unit Mobil Toyota Rush dengan Plat KH 1512 AQ atas nama Elis Pipit Fitriani dan

Hal. 6 dari 23 hal., Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK membayarkan uang jual beli tersebut yang jika ditotalkan sebesar Rp1.040.000.000 (satu milyar empat puluh juta rupiah) dari Tergugat kepada Penggugat;

8. Bahwa atas dasar perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Pihak Penggugat pernah melakukan upaya hukum dengan melaporkan Tergugat kepada Pihak Polres Palangkaraya dengan Laporan Polisi Dugaan Tindak Pidana Penipuan & Penggelapan pada tanggal 25 Januari 2023, sehingga pada tanggal 31 Januari 2023 telah diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan dengan Nomor : SP.LIDIK/75//RES.1.11/2023/ RESKRIM oleh Kasatreskrim Polres Palangkaraya atas nama Kopol.Ronny M.Nababan,S.E.,S.H.,S.I.K. ,M.H (sebagaimana Bukti P.14), dan hingga saat ini TERGUGAT atas nama Bangun Riyanto telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang dari Pihak Polres Palangka Raya karena memiliki riwayat laporan tindak pidana dari perbuatan hukum yang sama dengan pihak lainnya yang merugikan masyarakat akibat perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
9. Bahwa agar supaya SHM milik Istri Penggugat tidak disalahgunakan oleh Pihak Tergugat, maka Pihak Kasatreskrim Polres Palangkaraya atas nama Kopol.Ronny M. Nababan, S.E., S.H., S.I.K., M.H telah mengajukan Surat Permintaan Pemblokiran SHM dengan Surat Nomor: B/893/VI/RES.1.11/2023/RESKRIM yang diterbitkan pada tanggal 7 Juni 2023 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palangkaraya (Sebagai Turut Tergugat) sebagaimana Bukti P.15;
10. Bahwa Penggugat karena adanya tindakan Ingkar Janji yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka pada tanggal 1 Agustus 2023 Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencatatan Pemblokiran Sertifikat Hak Milik No.20985 a.n Bangun Riyanto (sebagai Tergugat) kepada Pihak Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palangkaraya sebagai Pihak Turut Tergugat (sebagaimana Bukti P.16);
11. Bahwa Pihak Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya sebagai Pihak Turut Tergugat dalam perkara ini sebelumnya telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pencatatan Berkas Blokir dengan Nomor Surat: HP.03/2437-62.71.300/IX/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran atas nama Rifton Pradityo, S.H (sebagaimana Bukti P.17) terhadap Nomor Hak: 15.01.03.02.1.20985 atau SHM No.20985 atas nama Bangun Riyanto sebagai Tergugat;

Hal. 7 dari 23 hal., Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat juga telah menelusuri kepada Pihak Lurah Menteng C/q Kasi Pem Kelurahan Menteng terkait Bukti Kepemilikan Tanah yang dimiliki oleh Istri Penggugat yang bernama Lilis Pipit Fitriani yang didalam registrasinya telah diserahkan kepada pihak Bangun Riyanto sebagai Tergugat sebagaimana yang tercantum didalam Surat Keterangan Lurah Menteng Nomor :140.145/166/KL-MTG/PEM/IX/2024 tertanggal 17 September 2024 yang telah ditandatangani oleh Priyadi sebagai Lurah Menteng (sebagaimana Bukti P.18);
13. Bahwa Penggugat merasa telah dirugikan oleh Pihak Tergugat yang hingga saat ini Pihak Tergugat tidak mau membayarkan sejumlah uang baik dibayarkan secara dicil maupun sekaligus terhadap pembayaran atas Janji Pembelian terhadap 1 Unit Rumah + Gedung Sarang Walet yang telah dibalik-namakan atas nama Bangun Riyanto sebagai Tergugat dengan SHM No.20985 dan 1 Unit Mobil Toyota Rush dengan Plat KH 1512 AQ atas nama Elis Pipit Fitriani sebagaimana Surat Pernyataan Jual Beli yang ditulis tangan dan telah ditanda-tangani bersama diatas materai antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 Mei 2022, maka Penggugat mengalami Kerugian, sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil sebesar: Rp1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah).
 - b. Kerugian Immateriil sebesar: Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
14. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak ada itikad baik untuk membayarkan Perjanjian Jual Beli seaimana Surat Pernyataan Jual Beli yang telah ditulis tangan dan telah ditanda-tangani bersama diatas materai antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 Mei 2022, baik itu pembayaran terhadap Kerugian Materiil maupun Kerugian Immateriil sebagaimana Point Ke-13 diatas, maka dikarenakan Penggugat akan melakukan penjualan terhadap pihak lain atas kepemilikan Tanah dan Bangunan diatasnya yang terletak di Jl.Tampung Penyang, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah dan oleh sebab itu Penggugat membutuhkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memutuskan dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan sebagai dasar hukum yang Berkekuatan Hukum Tetap untuk dapat memerintahkan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palangkaraya sebagai Turut Tergugat untuk segera membaliknamakan kembali SHM No.20985 yang tadinya atas nama Bangun Riyanto menjadi atas nama Istri

Hal. 8 dari 23 hal., Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PN PIK



Penggugat yang bernama Elis Pipit Fitriani kembali kepada pemilik aslinya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya C/q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah Melakukan Wanprestasi / Ingkar Janji yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1 Buah SHM No.20985 atas nama Bangun Riyanto dan 1 Unit Mobil Toyota Rush dengan Plat KH 1512 AQ atas nama Elis Pipit Fitriani secara sukarela. Apabila Tergugat tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka Penggugat meminta Tergugat untuk membayarkan sejumlah uang kepada Penggugat, berupa:
 - a. Kerugian Materiil sebesar: Rp1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah).
 - b. Kerugian Immateriil sebesar: Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
4. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sah dan berharga atas Sebidang tanah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 20985 atas nama Bangun Riyanto sebagai Tergugat, dengan Surat Ukur Nomor : 23185/Menteng/2022, dengan ukuran tanah Panjang : 25 Meter, Lebar : 21 Meter, Luas : 525 Meter² yang terletak Jl. Tampung Penyang, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah dan atas 1 Unit Mobil Toyota Rush dengan Plat KH 1512 AQ atas nama Elis Pipit Fitriani, apabila Tergugat tidak mau menyerahkan dan mengembalikan asset tersebut secara sukarela kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari Apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak Putusan Berkekuatan Hukum Tetap;
6. Memerintahkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya sebagai Turut Tergugat untuk untuk segera membalik-namakan kembali SHM No.20985 yang tadinya atas nama Bangun Riyanto menjadi atas nama Istri Penggugat yang bernama Elis Pipit Fitriani kembali kepada pemilik aslinya;

Hal. 9 dari 23 hal., Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi, maupun Verzet;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya C/q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pihak Penggugat dan Turut Tergugat hadir menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relas tanggal 25 September 2024, relas panggilan umum melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Palangka Raya dan panggilan melalui Kantor Pemerintah Kota Palangka Raya tanggal 4 Oktober 2024 dan tanggal 25 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir dipersidangan melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk Erhammudin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Desember 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan terhadap isi gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada isinya;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan maka kepada Penggugat dan Turut Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka untuk perkara ini persidangan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya

Hal. 10 dari 23 hal., Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli KTP dengan No.NIK: 62.7101.101178.0007 atas nama Deden Hidayat yang diterbitkan oleh Dukcapil Kota Palangkaraya pada tanggal 5 April 2018, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli KTP dengan No.NIK: 62.7101.590488.0003 atas nama Elis Pipit Fitriani yang diterbitkan oleh Dukcapil Kota Palangkaraya pada tanggal 6 Mei 2012, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Buku Akta Nikah Nomor: 269/19/VIII/2006 yang menyatakan telah menikah Deden Hidayat Bin H. Aceng dengan Elis Pipit Fitriani Binti Akum yang menikah pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2006 yang diterbitkan oleh KUA Purwadadi atas nama M. Saepurahmat, S. Ag pada tanggal 10 Agustus 2006, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor: 6271010610090028 atas nama Deden Hidayat sebagai Kepala Keluarga yang telah diterbitkan oleh Dukcapil Kota Palangkaraya pada tanggal 18 Desember 2023, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Kuasa dari Elis Pipit Fitriani Kepada Deden Hidayat Untuk: 1). Mengurus Proses Pengembalian Balik nama SHM No.20985 a.n Bangun Riyanto kembali kepada nama pemilik aslinya a.n Elis Pipit Fitriani Mengurus Proses Balik Nama SHM tersebut ke BPN Kota Palangkaraya melalui Gugatan Perdata Wanprestasi di Pengadilan Negeri Palangkaraya. Yang ditandatangani bersama pada tanggal 8 Juli 2024, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotokopi dari asli Kwitansi Jual Beli Sebidang Tanah di Jl. Tampun Penyang dari Elis Pipit Fitriani kepada penjual bernama Undang Abdurrahman sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibuat pada tanggal 15 April 2014, selanjutnya disebut bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Undang Aburrahman kepada Elis Pipit Fitriani dengan Nomor Register: 140.596/434/ KL-MTG/PEM yang diterbitkan oleh Lurah Menteng Suryadinata, S.STP pada tanggal 17 November 2014 dengan Panjang 25 Meter, Lebar 22 Meter, Luas 550 m2, selanjutnya disebut bukti P-7;
8. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Jual Beli yang ditulis tangan dan ditanda-tangani bersama diatas materai dari Deden Hidayat dengan menjual 1 Unit Rumah + Gedung Walet yang beralamat di Jl.Tampung Penyang beserta menjual 1 Unit Mobil Toyota Rush dengan Total penjualan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) untuk Rumah & Walet,

Hal. 11 dari 23 hal., Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk mobil seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada pembeli yang bernama Bangun Rianto yang dibuat pada tanggal 18 Mei 2022 disaksikan oleh dua orang yang bernama Ujang Nur Rahman & Kokom Komarudin, selanjutnya disebut bukti P-8;

9. Fotokopi dari fotokopi KTP Tergugat dengan Nomor NIK: 33.0512.010183.0007 atas nama Bangun Rianto yang diterbitkan oleh Dukcapil Kota Palangkaraya pada tanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya disebut bukti P-9;

10. Fotokopi dari fotokopi KTP Saksi 1 dengan Nomor NIK: 62.7103.120286.0004 atas nama Ujang Nur Rahman yang diterbitkan oleh Dukcapil Kota Palangkaraya pada tanggal 4 Agustus 2018, selanjutnya disebut bukti P-10;

11. Fotokopi dari fotokopi KTP Saksi 2 dengan Nomor NIK: 32.0623.100568.0001 atas nama Kokom Komarudin yang diterbitkan oleh Dukcapil Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 6 Juni 2018, selanjutnya disebut bukti P-11;

12. Fotokopi dari fotokopi SHM Nomor: 20985 atas nama Bangun Riyanto terhadap Tanah di Jl. Tampung Penyang dengan Luas Tanah 525 meter persegi selanjutnya disebut bukti P-12;

13. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W.23.5318.AH. 05.01. TAHUN 2013/STD atas nama Elis Pipit Fitiani sebagai bukti kepemilikan terhadap kepemilikan 1 Unit Mobil Dengan Merek: Toyota Rush S 1.5 M/T MC Soprt Utility Vehicle, Tahun: 2011, Nomor Rangka: MHFE2C J3JBK041603, Nomor Mesin: DCK0692, Nomor Polisi: KH 1512 AQ, Nomor BPKB: J04698857M yang diterbitkan oleh PT. Oto Multiarta Kantor Cabang Palangkaraya pada tanggal 13 November 2015, selanjutnya disebut bukti P-13;

14. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Polres Palangkaraya Nomor : SP.LIDIK//75//RES.1.11/2023/RESKRIM sebagai bukti Laporan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang diduga dilakukan oleh Bangun Riyanto (sebagai Terlapor) berdasarkan Laporan Polisi dari pihak Deden Hidayat (sebagai Pelapor) yang mana surat ini diterbitkan oleh Kasat Reskrim Polres Palangkaraya a.n Kombes.Pol. Ronny M.Nababan, S.E.,S.H., S.I.K.,M.H pada tanggal 31 Januari 2023, selanjutnya disebut bukti P-14;

15. Fotokopi dari fotokopi Surat Permintaan Pemblokiran SHM Nomor: B/893/ VI/RES.1.11/2023/RESKRIM yang dibuat oleh Kasat Reskrim Polres

Hal. 12 dari 23 hal., Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PN PIK



Palangkaraya a.n Kombes.Pol. Ronny M. Nababan, S.E., S.H., S.I.K., M.H ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palangkaraya yang isinya permohonan Pemblokiran SHM No.20985 atas nama Bangun Riyanto dengan Luas tanah: 525 meter persegi yang diterbitkan surat tersebut pada tanggal 7 Juni 2023, selanjutnya disebut bukti P-15;

16. Fotokopi dari asli Surat Permohonan Pencatatan Pemblokiran Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Deden Hidayat terhadap SHM No.20985 atas nama Bangun Riyanto yang dibuat pada tanggal 1 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya, selanjutnya disebut bukti P-16;

17. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Berkas Blokir Nomor: HP.03/2437-62.71.300/IX/2023 untuk: Bangun Riyanto, Nomor Hak: 15010302120985, No.SHM: 20985, Kelurahan: Menteng yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Penetapan Hak & Pendaftaran Kantor BPN Kota Palangkaraya Rifton Pradityo, S.H yang diterbitkan pada tanggal 15 September 2023, selanjutnya disebut bukti P-17;

18. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Nomor: 140.145/166/KL-MTG/PEM/IX/2024 bahwa Nomor Register SPT No.140.595/434/KL-MTG/PEM tanggal 17 November 2014 atas nama Elis Pipit Fitriani yang diserahkan kepada Bangun Riyanto terdaftar di Buku Register Tanah Kelurahan Menteng, selanjutnya disebut bukti P-18;

19. Fotokopi dari print foto Bangunan Rumah & Gedung Sarang Walet Tampak Depan, Tampak Samping Kanan, dan Tampak Samping kiri yang terletak di Jl. Tampung Penyang, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut bukti P-19;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Turut Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Daniel Novianto

Hal. 13 dari 23 hal., Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi ada masalah jual beli rumah dan tanah di Jalan Tampung Penyang di RT13 RW03 di kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya;
- Bahwa setahu saksi ada jual beli rumah dan tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi jual beli terjadi tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi dari informasi Pak Deden, rumah dan tanah tersebut mau dijual dan mau balik nama kepada pembeli;
- Bahwa jual beli tersebut sekitar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan sebuah mobil Toyota Rush milik Pak Deden;
- Bahwa penjual ialah Pak Deden dan pembelinya ialah Pak Bangun;
- Bahwa sebelum jual beli tanah, Pak Deden memang sudah punya mobil Rush dan tanah serta mobil tersebut mau dijual;
- Bahwa Pak Deden mempunyai istri;
- Bahwa silsilah tanah dan rumah tersebut, yang saksi ketahui awalnya dibeli Pak Deden membeli dari orang lain ;
- Bahwa waktu jual beli dari Pak Deden dengan pemilik sebelumnya ialah Pak Dedenya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai harga Pak Deden membelinya dari pemilik sebelumnya;
- Bahwa saksi tahu jika tanah sudah bersertifikat atas nama pembelinya namun dibawa kabur pembelinya;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut ditempati Pak Deden dan istrinya lebih dulu Pak Deden daripada saksi yang mana saksi tinggal disitu sejak tahun 2016;
- Bahwa diatas tanah ada bangunan rumah dan bangunan wallet;
- Bahwa ukuran tanah tersebut 20 x 25 meter;
- Bahwa setahu saksi, bangunan wallet ada isinya ;
- Bahwa yang menempati rumah dan bangunan wallet ialah Pak Deden dan istrinya;
- Bahwa setahu saksi, jual beli antara Penggugat dan Tergugat belum dibayar sama sekali oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, dijadikan sertifikat untuk jaminan di bank;

Hal. 14 dari 23 hal., Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tidak bisa diajukan di bank;
- Bahwa Penggugat ada mencari Tergugat dan melaporkan ke kantor polisi namun tidak ketemu;
- Bahwa sertifikat asli ada pada Pak Bangun Riyanto selaku Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat tinggal Dimana;
- Bahwa Penggugat menjual rumah dan bangunan wallet serta mobil karena mau pulang kampung;
- Bahwa mobil Toyota Rush adalah milik Pak Deden Hidayat;
- Bahwa Toyota Rush juga dijual oleh Pak Bangun Riyanto ke showroom;
- Bahwa rumah dan tanah masih dikuasai Pak Deden tapi mobil sudah dijual oleh Tergugat;
- Bahwa batas tanah sebelah belakang ialah H. Zaini, samping kiri Pak Yayan, samping kanan dijual kepada developer, depannya ialah Jalan kecil;
- Bahwa setahu saksi, rumah lebih dulu diserahkan, lalu katanya mau dibarter mobil lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat P-8 berupa surat perjanjian.
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-19 berupa gambar rumah dan bangunan wallet.
- Bahwa setahu saksi, sebelum tanah dijual kepada Pak Bangun, tanah atas nama Ibu Elis;

2. Saksi H. Pethus Yudhono Kuwono;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namun saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan objek perkara;
- Bahwa Pak Deden adalah pembeli tanah untuk tangan kedua;
- Bahwa setahu saksi ada orang yang menipu Penggugat pada tahun 2022, Penggugat menjual rumah, bangunan wallet dan tanah kepada orang yang menipu yaitu Tergugat yang tinggal di Kereng bangkirai;
- Bahwa saksi tidak tahu harga jual belinya;
- Bahwa setahu saksi sebagian belum dibayar 100 (seratus) persen;
- Bahwa setahu saksi ada Sebagian yang sudah dibayarkan kepada Penggugat;

Hal. 15 dari 23 hal., Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini rumah tersebut masih kosong dan hanya ditengok;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pak Deden menyewa rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Dimana orang yang menipu Penggugat tersebut;
- Bahwa awal tanah tersebut dikelola Pak Simpo lalu dikelola anaknya Pak Simpo lalu dijual lagi kepada Pak Undang Abdul Rahman lalu dijual kepada Pak Deden;
- Bahwa saat dibeli oleh Pak Deden sudah ada rumah dan bangunan waletnya pada tahun 2000-an;
- Bahwa setahu saksi, dijual kepada pak Deden masih SKT, kemudian disertifikatkan oleh Pak Deden namun saksi tidak tahu persis ada sertifikat atau tidak;
- Bahwa setahu saksi, belum dibayar lunas kepada Pak Deden;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-19 berupa gambar rumah dan bangunan wallet;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi Penggugat tersebut, Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 20985 atas nama Bangun Riyanto, selanjutnya diberi tanda bukti TT-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Pinjaman Program Sahabat Baru No.002/PP/KSPSMS/BJM/2022, selanjutnya diberi tanda bukti TT-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1.980/ 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TT-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 01491 / 2022 Pemegang Hak Tanggugngan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati, selanjutnya diberi tanda bukti TT-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No Berkas : 2168 / 2024, selanjutnya diberi tanda bukti TT-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No Berkas : 8139 / 2024, selanjutnya diberi tanda bukti TT-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No Berkas : 23829 / 2024 selanjutnya diberi tanda bukti TT-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT-2, TT-3, berupa fotokopi dari

Hal. 16 dari 23 hal., Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Turut Tergugat

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo adalah sebidang tanah dengan nomor Sertifikat Hak Milik Nomor: 20985 Tahun 2022 atas nama Bangun Riyanto yang berlokasi di jalan Tampung Penyang, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, maka telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta oleh Turut Tergugat, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat batas-batas tanah objek perkara, sebagai berikut:

- Luas tanah sekarang 24,5 meter dan ukuran tanah ke belakang 21 meter;
- Batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Harland;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sebelumnya atas nama Yayan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Tampung Penyang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Undang Abdurrahman;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa ada bangunan rumah, 1 (satu) sarang wallet, ada 2 (dua) kolam yang masih dikelola oleh Penggugat dan yang membangun adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat, dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak melakukan pembayaran atas jual beli tanah dan bangunan diatasnya berupa 1 (satu) unit rumah dan gedung sarang

Hal. 17 dari 23 hal., Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walet Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) yang kepemilikannya berupa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) Nomor : 140.594/248/KL-MTG/PEM Tanggal 12 Juni 2022 yang tadinya atas nama Elis Pipit Fitriani kemudian dibalik namakan menjadi atas nama Bangun Riyanto serta 1 Unit Mobil Toyota Rush dengan Plat KH 1512 AQ dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), sehingga dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka dapat menjadi dasar bagi Penggugat untuk dapat memerintahkan Turut Tergugat agar membaliknamakan kembali SHM Nomor 20985 yang tadinya atas nama Bangun Riyanto menjadi atas nama Istri Penggugat yang bernama Elis Pipit Fitriani sebagai pemilik asli tanah beserta bangunan tersebut;

Menimbang bahwa di Persidangan, Turut Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Jawaban, akan tetapi Kuasa Turut Tergugat tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat. Bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan kepada Tergugat menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dan Turut Tergugat dipersidangan tidak mengajukan jawaban walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu, namun Majelis Hakim tetap terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata pokok gugatan Penggugat sebagaimana telah dirangkum Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan diatas, apakah inti pokok gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini, yang selengkapny akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hemat Majelis Hakim sebagaimana ketentuan dalam 283 RBg yang berbunyi: "barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", maka oleh

Hal. 18 dari 23 hal., Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dalam perkara *a quo* pihak Penggugat yang menggugat Tergugat dan Turut Tergugat dengan mendalilkan dalam dalil gugatannya, maka kepada pihak Penggugat haruslah dibebankan untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara atas gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai formalitas gugatan Penggugat, syarat formil yang harus terpenuhi dalam surat gugatan adalah:

1. Gugatan tidak melanggar kompetensi/kewenangan mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif;
2. Gugatan tidak mengandung *Error in persona*;
3. Gugatan harus jelas dan tegas. Jika gugatan tidak jelas dan tidak tegas (*obscuur libel*) dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak diterima. Misalnya posita bertentangan dengan petitum;
4. Tidak melanggar asas *nebis in idem*, Artinya gugatan tidak boleh diajukan kedua kalinya apabila subjek, objek dan pokok perkaranya sama, di mana perkara pertama sudah ada putusan *inkracht* yang bersifat positif yaitu menolak atau mengabulkan perkara;
5. Gugatan tidak prematur atau belum saatnya menggugat sudah menggugat;
6. Tidak menggugat hal-hal yang telah dikesampingkan, misalnya gugatan kedaluwarsa;
7. Apa yang digugat sekarang masih dalam proses peradilan (*aanhangig geding/rei judicata deductae*) Misalnya ketika perkara yang digugat sudah pernah diajukan dan sedang proses banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa mengenai formalitas gugatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai salah satu syarat formil gugatan yang dipandang paling tepat berkenaan dengan Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu bahwa **suatu Gugatan seharusnya tidak mengandung *error in persona*** yang dapat mengakibatkan ***gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi*** atau ***Plurium litis consortium***, yaitu gugatan kurang pihak apabila Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat, atau salah pihak yang ditarik dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menarik Bangun

Hal. 19 dari 23 hal., Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyanto sebagai Tergugat serta Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangkaraya sebagai Turut Tergugat dengan materi Gugatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat yang menunjukkan bahwa ternyata terhadap objek gugatan yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Milk Nomor 20985 atas nama Bangun Riyanto tersebut, Tergugat telah melakukan perjanjian kredit dengan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati (vide bukti surat TT-2) dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 20985 tersebut, dan kemudian atas perjanjian kredit tersebut telah diterbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1980/ 2022 (vide bukti surat TT-3) sehingga atas akta tersebut Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 01491 / 2022 (vide bukti surat TT-4) yang sampai saat ini belum diajukan permohonan roya, sehingga tentu sampai saat ini Sertifikat Hak Tanggungan yang dimaksud masih berlaku, dan juga kemudian ternyata sudah ada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 2168/2024, Nomor 8139/2024 dan Nomor 23829/2024 (Vide bukti surat TT-5, TT-6, dan TT-7) yang peruntukannya diajukan untuk keperluan lelang eksekusi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat yang poin ke 2 (dua) yaitu menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1 Buah SHM No.20985 atas nama Bangun Riyanto dan 1 Unit Mobil Toyota Rush dengan Plat KH 1512 AQ atas nama Elis Pipit Fitriani secara sukarela. Apabila Tergugat tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka Penggugat meminta Tergugat untuk membayarkan sejumlah uang kepada Penggugat, berupa:

- a. Kerugian Materiil sejumlah Rp1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah);
- b. Kerugian Immateriil sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Kemudian didalam petitum poin ke 4 (empat) yaitu menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sah dan berharga atas Sebidang tanah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 20985 atas nama Bangun Riyanto sebagai Tergugat, dengan Surat Ukur Nomor : 23185/Menteng/2022, dengan ukuran tanah Panjang : 25 Meter, Lebar : 21 Meter, Luas : 525 Meter² yang terletak Jl. Tampung Penyang, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah dan atas 1 Unit Mobil Toyota Rush dengan Plat KH 1512 AQ atas nama Elis Pipit Fitriani, apabila Tergugat tidak mau menyerahkan dan mengembalikan asset tersebut secara sukarela kepada Penggugat. Selanjutnya dalam petitum poin ke 6 (enam) yaitu memerintahkan

Hal. 20 dari 23 hal., Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya sebagai Turut Tergugat untuk untuk segera membalik-namakan kembali SHM No.20985 yang tadinya atas nama Bangun Riyanto menjadi atas nama Istri Penggugat yang bernama Elis Pipit Fitriani kembali kepada pemilik aslinya;

Menimbang, bahwa dari petitum-petitum tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat meminta agar Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tampung Penyang Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 20895 atas nama Bangun Riyanto, dan memohon untuk dilakukan sita jaminan (*Consevoir Beslag*) tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tampung Penyang Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 20895 atas nama Bangun Riyanto. Selain itu juga Penggugat memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melakukan proses baliknama Sertipikat Hak Milik Nomor 20895 atas nama Bangun Riyanto kepada istri Peggugat yang bernama Elis Pipit Fitriani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TT-2 berupa Perjanjian Pinjaman Program Sahabat Baru Nomor 002/PP/KSPSMS/BJM/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022, tanah dan bangunan sebagaimana Setipikat Hak Milik Nomor 20985 atas nama Bangun Riyanto (Tergugat) telah menjadi jaminan atas pelunasan hutang dari Tergugat kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Banjarmasin yang terletak di Jalan Pahlawan Nomor 63A RT.07/Kelurahan Seberang Masjid Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Dan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati atas dasar perjanjian kredit tersebut telah diterbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1980/ 2022 sehingga atas akta tersebut Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya (Turut Tergugat) menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 01491 / 2022 dan juga kemudian sudah ada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 2168/2024, Nomor 8139/2024 dan Nomor 23829/2024 yang peruntukannya diajukan untuk keperluan lelang eksekusi;

Menimbang, bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 20985 atas nama Bangun Riyanto saat ini dikuasai oleh Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Banjarmasin, maka sebagaimana dalil petitum-petitum gugatan Penggugat dalam pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Penggugat harus menarik pihak Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Banjarmasin dalam perkara aquo sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut terdapat **error in**

Hal. 21 dari 23 hal., Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PN PIK



persona khususnya mengenai plurium litis consortium yaitu orang yang ditarik sebagai pihak (Tergugat) tidak lengkap dimana seharusnya ditarik juga pihak **Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati** selaku pemegang Hak atas Sertipikat Hak Tanggungan atas objek pada perkara a quo yakni Sertifikat Hak Milk Nomor 20985 atas nama Bangun Riyanto (vide bukti surat TT-1), maka dengan demikian Gugatan Penggugat tersebut menjadi cacat formil dan harus dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka mengenai pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Rbg, Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Hukum Acara Perdata dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.940.500,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 14 April 2025, oleh kami, Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., dan Muhammad Affan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Lianova, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Sumaryono, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 23 hal., Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PN PIK



Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp90.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp13.500,00;
enggandaan Gugatan.....	:	
6.....P	:	Rp540.000,00;
anggilan.....	:	
7.....P	:	Rp1.177.000,00;
emeriksaan Setempat	:	
Jumlah	:	Rp1.940.500,00;
(satu juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah)		